МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2022 оны 06 дугаар сарын 17 № 05/19 Улаанбаатар хот

ХОВД АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА
Б.ДҮГЭРЖАВ ТАНАА

Комисст ирүүлсэн гомдлын мөрөөр Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.10, мөн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн Ховд аймгийн Хөгжимт драмын театрын ажилтны хөдөлмөрлөх эрх, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалтыг хориглох, дарамт хүчирхийллийг хориглосон зохицуулалтын хэрэгжилтэд 2022 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр хяналт шалгалтыг зохион байгууллаа.

Хяналт шалгалтыг тус театрын нөхцөл байдалтай газар дээр нь танилцах, ажилтнуудаас санал асуулга авах, ярилцлага хийж, холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар авах, баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх, хамаарах судалгааг гаргуулан авах зэрэг аргачлалаар явуулсан бөгөөд дараахь нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг 2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсөнөөс хойш даруй 4 сарын хугацаа өнгөрөөд байхад байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн батлаагүй, хуучин журмыг үйл ажиллагаандаа баримтлан ажиллаж байна. Тус театрын хүчин төгөлдөр мөрдөж буй дотоод журамд Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4, мөн зүйлийн 11.7 дахь хэсэгт заасан ажлын байранд бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, гарсан гомдлыг барагдуулах хэм хэмжээ болон ажил олгогч, ажилтны эрх, үүргийг, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6,7,43 дугаар зүйлд тус тус заасан Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхахыг хориглох, Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг хориглох, Ажил олгогчийн үндсэн эрх, үүргийн талаар хөдөлмөрийн дотоод журамдаа тусгаагүй байна. Хөгжимт драмын театрын даргын 2021 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн “Ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай” Б/06, Б/09, 2021 оны 09 дүгээр сарын 15-ны “Ажлаас чөлөөлж, ажилд томилох тухай” Б/25, 2021 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/50, 2021 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн Б/37 дугаартай тушаалд тус тус дүн шинжилгээ хийхэд тушаалын үндэслэл хэсэгт 1999 оны Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.1.8, 38 дугаар зүйлийн 38.1.2 дахь заалтыг давхардуулан буруу хэрэглэсэн, ямар үндэслэлээр ажлаас чөлөөлж байгаа талаар тодорхой дурдаагүй, хэрэв өөрийн хүсэлтээр ажилтан ажлаас чөлөөлөгдсөн бол ажилтны өөрийн хүсэлт, өргөдлийн талаар тушаалын үндэслэлд дурдаагүй, эрх бүхий комиссын шийдвэр, дүгнэлтийг тусгаагүй, ажилтан ямар зөрчил гаргасан талаар тушаалд дурдагдаагүй, тушаал гарах бүрт ажлын байрны тодорхойлолтод өөрчлөлт оруулах талаар захирамжлалын хэсэгт тусгасан зэрэг зөрчил байна.

150070073

2. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1 дэх хэсэгт "Албан тушаалтан өөрийн болон өөртэй нь хамаарал бүхий этгээдийн хувийн ашиг сонирхолд нийцүүлэн захиргааны шийдвэр гаргах, удирдах, хяналт, шалгалт хийх, хариуцлага хүлээлгэх, мөн эдгээрт бэлтгэхэд өөрийн албан тушаалын байдлаа ашиглан аливаа хэлбэрээр хөндлөнгөөс нөлөөлөхийг хориглоно" гэж заасан. Хөдөлмөрийн дотоод журмын 2.1.3 дахь заалтад театрын уран сайхны зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг 11 гишүүнтэй, тодорхой асуудал хэлэлцэхэд нэмэлтээр Үйлдвэрчний эвлэлийн дарга гэсэн бүрэлдэхүүнтэй байхаар журамлаж, зөвлөлийн 8 гишүүний албан тушаалыг тодорхой заасан. Хөгжимт драмын театрын даргын 2021 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/53 дугаартай "Уран сайхны зөвлөлийн бүрэлдэхүүн батлах тухай" тушаалыг батлахдаа журамд заасан албан тушаалтнаас зөвхөн 2 албан тушаалтныг томилжээ. Мөн нэр бүхий ажилтнуудтай хийсэн ярилцлагад оролцогчдын 41.6 хувь нь уран сайхны зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд дарга өөрийн ойрын хүрээллийн хүмүүсээ томилсон гэх ярилцлагыг өгчээ. Иймд Уран сайхны зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг журмын дагуу томилох, ингэхдээ нийт ажилтны санал хураалтаар олонхийн саналаар дэмжлэг авсан байдлаар эрэмбэлэн ажилтуудын төлөөлөл 3 хүнийг томилох зохицуулалтыг хөдөлмөрийн дотоод журамд тусган оруулах шаардлагатай байна.

3. Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм"-ийн 6.1-д "Төрийн албан хаагч ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн эсэх асуудлаар эцэслэн дүгнэж, шийдвэр гаргах эрх бүхий Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөвлөл (цаашид "Ёс зүйн зөвлөл" гэх) төрийн захиргааны болон үйлчилгээний байгууллагын дэргэд ажиллана", 6.2-т "Ёс зүйн зөвлөл"-ийн гишүүдийн тоог тухайн байгууллагын төрийн албан хаагчдын тоог харгалзан 3-7 гишүүнтэй байхаар тогтоож, төрийн албан хаагчдын саналыг үндэслэн томилох эрх бүхий албан тушаалтан гурван жилийн хугацаагаар томилно. Зөвлөлийн ажиллах журмыг томилох эрх бүхий албан тушаалтан батална" гэж тус тус заасан. Тус байгууллагын удирдлагаас Комисст "... Засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан ёс зүйн дүрмийг үйл ажиллагаандаа баримталдаг тусдаа журам боловсруулж, батлан гаргаагүй" гэх тайлбарыг өгсөн. Хяналт шалгалтын хүрээнд театрын үндсэн үйл ажиллагааны болон хүний нөөцтэй холбоотой тушаал шийдвэртэй танилцах явцад "Ёс зүйн зөрчил, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх хорооны бүрэлдэхүүн, хороо байгуулах тухай" тушаалын төслийг Комисст гаргаж өгсөн зэргээс дүгнэхэд байгууллагын "Ёс зүйн зөвлөл"-ийг шинэчлэн байгуулаагүй бөгөөд гомдлыг хүлээн авч хянан шийдвэрлэх, "Ёс зүйн зөвлөл"-ийн ажиллах журмыг батлан гаргаагүй байна. Иймд байгууллагын "Ёс зүйн зөвлөл"-ийг шинээр байгуулж, "Ёс зүйн зөвлөл"-ийн ажиллах журмыг урлагийн салбарын үйл ажиллагааны онцлогт нийцүүлэн батлах шаардлагатай байна.

4. Төрийн албаны тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.5 дахь заалтад "албан тушаалын тодорхойлолт" гэж тухайн албан тушаалын чиг үүрэг, түүнийг хэрэгжүүлэх албан хаагчид тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадварын шаардлагыг баталгаажуулсан баримт бичгийг хэлнэ" гэж томьёолсон байна. Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 03 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралтын 3.5.2 дахь заалтад "төрийн жинхэнэ албан тушаалд тавигдах мэргэжил ба мэргэшлийн шаардлагыг тухайн албан тушаалын чиг үүрэгт нийцүүлэн, албан тушаалын тодорхойлолтод тусгана" гэж заажээ. Хөгжимт драмын театрын ерөнхий найруулагчийн ажлын байрны тодорхойлолтын "В"-д заасан тавигдах шаардлагын

1.1-д заасан ерөнхий шаардлагад найруулагч мэргэжилтэй байх гэжээ. Тус театрт одоо ажиллаж байгаа ерөнхий найруулагчийн хувийн хэрэгт Их засаг их сургуулийг 2012 онд D201218838 дугаартай "Жүжгийн урлаг" мэргэжлээр бакалаврын зэрэгтэй төгссөн дипломын хуулбар хавсаргасан байсан бол ерөнхий найруулагчаар ажиллаж байсан Б.Отгонхишиг нь "Зохиомж" дээд сургуулийг 2005 онд театр киноны жүжигчин мэргэжлээр төгссөн, D200521288 дугаартай бакалаврын дипломтой байна. Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан найруулагчаар төгссөн байх гэсэн шаардлагыг хангаагүй ажилтныг Ерөнхий найруулагчаар томилсон байна. Түүнчлэн тус театрын даргын 2021 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдрийн Б/31, 2021 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн Б/37, 2021 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн Б/09, 2021 оны Б/25, 2021 оны 02 дугаар сарын Б/06 дугаартай тушаалын захирамжлалын хэсэгт тус тус ажлын байрны тодорхойлолтод өөрчлөлт оруулахыг даалгасан байна. Үүнээс үзэхэд Төрийн албаны тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.1.1 дэх заалтын "Монгол Улсын Үндсэн хууль, бусад хуулийг дээдлэн хүндэтгэж, сахин биелүүлэх" үүрэгт нийцүүлж хууль ёсны үндэслэл бүхий шийдвэр гаргах гэсэн зарчмыг баримталдаггүй, дур зоргын шинжтэй шийдвэр гаргасан байна.

5. Төрийн албаны тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.7 дахь заалтад "ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх" зарчмыг тус тус төрийн албанд баримтлахыг, 37 дугаар зүйлийн 37.1.12 дахь заалтад "төрийн үйлчилгээг чирэгдэлгүйгээр чанартай, хүртээмжтэй, шуурхай, соёлтой хүргэх" нийтлэг үүрэгтэй болохыг заасан. Мөн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэгт "Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нийгмийн болон гэрлэлтийн байдал, хөрөнгө чинээ, шашин шүтлэг, үзэл бодол, улс төрийн үзэл бодол, үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүн эсэх, эрүүл мэндийн байдал, жирэмсэн болон амаржсан эсэх, бэлгийн болон хүйсийн чиг баримжаа, илэрхийлэл, хөгжлийн бэрхшээл, гадаад төрхөөр шууд, эсхүл шууд бусаар ялгаварлан гадуурхах, эрхийг нь хязгаарлах, давуу байдал олгохыг хориглоно", 6.3 дахь хэсэгт "Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх нөхцөлийг ажил олгогч бүрдүүлэх үүрэгтэй", мөн хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх хэсэгт "ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ажил олгогч, ажилтан, гуравдагч этгээд бие биедээ үгээр, биеэр, цахимаар болон бусад аливаа хэлбэрээр дарамт үзүүлэх, хүчирхийлэл үйлдэхийг хориглоно" гэж тус тус заасан. Ажилтнуудаас Комисст өгсөн ярилцлагад "... дарга ажилтныг шалтгаантай чөлөөтэй байхад ажлын байрыг үндэслэлгүйгээр өөрчлөх, ажил хавсарсаны нэмэгдэл өгдөггүй, Хийсэн ажлыг үнэлдэггүй, муулдаг. Эзэмшиж төгссөн мэргэжлээрээ ажиллая гэхээр чам шиг юм хийнэ гэж юу байдаг юм гэх зэргээр доромжилдог, Удирдлагын дарамтын асуудлаар аймгийн удирдлагад удаа дараа ханддаг ч хүлээж авдаггүй, бодитой шийдвэрлэж өгдөггүй, Театрын дарга ёс зүйгүй, инээж байгаад хүнийг нүүрэн дээр нь доромжилдог" талаар дурдсан байна. Та ажлын байрны дарамтад өртөж байсан уу? гэсэн санал асуулгад оролцогчдын 23.26 хувь тийм гэж хариулжээ. Тийм гэж хариулсан шалтгаанаа сургууль дөнгөж төгссөн, чадваргүй гэж хамт олны дунд дайрч доромжилдог, ур чадвар харгалздаггүй гол дүрд өөрийн хүнээ тоглуулдаг, ялгаварлаж харьцдаг бүх буруу зүйлийг хийж байгаа юм шиг харьцдаг, харилцаа муу хэтэрхий хувийн карьертай гэжээ. Санал асуулга, ярилцлагын үр дүнгээс үзэхэд тус газрын хэмжээнд удирдлагын зүгээс төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахин мөрдөж буй байдал учир дутагдалтай, зүй бус үг хэрэглэх, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамт хүчирхийлэл байж болзошгүй байгаа нь тухайн байгууллагын тодорхой зорилт чиг үүргийг Монгол Улсын Үндсэн хууль, бусад хууль тогтоомжийн хүрээнд хэрэгжүүлэх, хуульд заасан чиг үүрэг, албыг хэвийн гүйцэтгэх,

ажлын гүйцэтгэл, үр дүнд сөргөөр нөлөөлөх үр дагавар үүсгэх нөхцөл байж болзошгүй байна. Мөн Комисст Ховд аймгийн Засаг даргын 2022 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн 1/1034 дугаартай албан бичгээр "... Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2022 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/59 дугаартай тушаалаар театрын ажилтнуудаас ирүүлсэн гомдолд дурдсан асуудлыг шалгах, дүгнэлт гаргах ажлын хэсгийг 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан. Уг ажлын хэсгийн дүнэлтээр театрын даргатай холбоотой удаа дараагийн өргөдөл, гомдол гарч, ёс зүйн хувьд алдаа дутагдалтай ажиллаж байгаа Хөгжимт драмын театрын дарга С.Ариунжаргалд сануулах арга хэмжээ авах, хариуцлага тооцох дүгнэлтийг гаргаж, тус театрын даргын ажлын байрыг зарлаж, шийдвэрлэхээр Төрийн албаны салбар зөвлөлд хүргүүлсэн" гэх тайлбарыг ирүүлсэн.

Иймд дээрх тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасны дагуу дараахь Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.6, 7 дугаар зүйлийн 7.3, 7.4 дэх хэсэгт заасан үүрэг, 122 дугаар зүйлийн 122.1, 122.2 дахь хэсэгт заасан ажил олгогчийн үүрэг, холбогдох бусад заалт, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1, 11.7 дахь хэсэгт заасанд нийцүүлэн Хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн баталж, мөрдүүлэх;
2. Үндсэн үйл ажиллагааны болон хүний нөөцтэй холбоотой тушаал шийдвэр гаргахдаа Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль, Засгийн газрын 2020 оны 246 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан "Албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам, MNS 5140-2:2021 стандартыг мөрдөж ажиллах;
3. Уран сайхны зөвлөлийн хамт олны төлөөллөөс сонгох 3 гишүүнийг ажилтны олонхийн саналаар сонгож байх зохицуулалтыг хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэхдээ холбогдох заалтад нэмж тусгах, уран сайхны зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг энэхүү зохицуулалтад нийцүүлэн байгуулах;
4. Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолоор баталсан "Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм"-ийн 6.1, 6.2 дахь хэсэгт заасныг хэрэгжүүлж, нийт хамт олны санал хураалтын үндсэн дээр сонгогдсон ажилтныг ёс зүйн зөвлөлийг бүрэлдэхүүнд оруулж, шинэчлэн байгуулах, байгууллагын ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журмыг Төрийн албаны тухай хууль болон холбогдох дүрэм, журамд нийцүүлэн шинээр батлан мөрдүүлэх;
5. Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлд заасны дагуу хүний нөөц, төсөв санхүүгийн мэдээллийн ил тод байдлыг хангах, сул ажлын байрыг нээлттэй зарлах, ажлын байрны тодорхойлолтод заасан шаардлагад нийцсэн мэргэжилтэй ажилтныг ажилд томилж ажиллуулах;
6. Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2022 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/59 дугаартай тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсгийн дүгнэлтийг хэрэгжүүлж, Хөгжимт драмын театрын холбогдох албан тушаалтанд хариуцлага тооцох, сул албан тушаалд сонгон шалгаруулалтыг холбогдох, хууль журамд нийцүүлэн зохион байгуулах;

7. Хөдөлмөрийн тухай хууль, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, холбогдох бусад хуульд нийцүүлж, тухайн салбарын онцлогт тохирсон хүний эрхийн мэдлэг, шинэлэг агуулга бүхий сургалт, сурталчилгааны үйл ажиллагааг нийт ажилтнууд болон удирдах албан тушаалтанд зориулан зохион байгуулах.

Зөвлөмжийг нийт албан хаагчдад танилцуулж, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний танилцуулгыг холбогдох нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Д.СҮНЖИД